

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1432/2530

พนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น
นางพรทิพย์หรือพรทิพย์ภาหรือพรทิภา
วงศ์อินทร์

โจทก์

จำเลย

นางพรทิพย์ภา วงศ์อินทร์ (ตามฟ้องใช้
ว่าวงศ์อินทร์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า คดีนี้ จำเลยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวไว้บัดนี้จำเลยไม่ประสงค์จะขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาและไม่ฎีกา โดยให้คดีถึงที่สุดชั้นศาลอุทธรณ์ เพื่อจำเลยจะได้รับประโยชน์เกี่ยวกับการอภัยโทษที่จะมีขึ้น จึงขอถอนคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวนั้นเสีย โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 352 จำนวน 95 กรรม เรียงกรรมลงโทษ จำคุกกรรมละ 1 เดือนรวมจำคุก 95 เดือน จำเลยให้การรับว่าได้รับเงินจากผู้ป่วย เขียนและออกใบเสร็จรับเงินเอง เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในห้าคงจำคุก 76 เดือน ฯลฯ

จำเลยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยมีคำร้องประกอบ (อันดับ 120 แผ่นที่ 2,119,120)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 122 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

เมื่อจำเลยยื่นคำร้องว่าไม่ประสงค์จะขอให้ปล่อยชั่วคราวตามที่ไต่ขึ้นไว้แล้ว จึง
ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาให้ยกคำร้อง

เมื่อจำเลยยื่นคำร้องว่าไม่ประสงค์จะขอให้ปล่อยชั่วคราวตามที่ไต่ขึ้นไว้แล้ว จึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาให้ยกคำร้อง

(ถาวร ตันตราภรณ์-ชูเชิด รักตะบุตร-สง่า ศิลปประสิทธิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ